

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5153/2546

นาย แวัน จันทรศรีฯ
นาง ไล่ วิจารณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกในฐานะผู้จัดการมรดกของ ช. ตามคำสั่งศาลซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้จัดการมรดก เมื่อโจทก์ถึงแก่ความตาย สิทธิและหน้าที่ของโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมสิ้นสุดลง หาได้ตกทอดไปยังทายาทของโจทก์ไม่ ส. ซึ่งเป็นเพียงทายาทของโจทก์เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่ดินพิพาทหรือมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินมรดกจึงไม่อาจเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ได้

ปัญหาว่าบุคคลที่จะเข้าแทนที่คู่ความผู้มรณะเป็นบุคคลตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 บัญญัติหรือไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายช่วง จันทรศรี ตามคำสั่งศาล โจทก์กับจำเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา คนละครึ่ง โจทก์มีความประสงค์ต้องการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนสัด และบอกกล่าวให้จำเลยทราบแล้วจำเลยเพิกเฉย จึงขอให้บังคับจำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวจำนวน

2 ไร่ 3 งาน 84.5 ตารางวา ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไปให้ ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และหากแบ่งแยกตกลงกันไม่ได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำที่ดินดังกล่าวออกขายโดยประมูลราคาระหว่างโจทก์กับจำเลย หรือขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ขายได้มาแบ่งกันคนละครึ่ง

จำเลยให้การว่า เดิมที่ดินดังกล่าวมีหลักฐานเป็นแบบแจ้งการครอบครองซึ่ง มีชื่อนางหมา ชาวเขาดิน เป็นผู้มีสิทธิครอบครองโจทก์เป็นบุตรของนายช่วง จันทร ศรี กับนางมูลไม่ทราบชื่อสกุล ส่วนจำเลยเป็นบุตรของนางหมากับนายไทย ต่อมา นายช่วงกับนางหมาได้อยู่กินฉันสามีภริยา มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือนางบุญสม มีจันทอง กับนางสาวสร้อย จันทรศรี เมื่อที่ดินพิพาทได้มีการออกหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์นางหมาจึงใส่ชื่อนายช่วงเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองร่วมกับนางหมา เมื่อนาย ช่วงตายนางหมา จำเลยและนางสาวสร้อยร่วมกันครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยโจทก์ ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้อง จากนั้นนางหมาและนางสาวสร้อยก็ตายไป โดยนับตั้งแต่นายช่วง ตายโจทก์ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว และไม่เคยฟ้องเรียกเอาทรัพย์สิน ทรัพย์มรดกส่วนของนายช่วงจากจำเลยและนางสาวสร้อย คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ 1 ปี ทรัพย์มรดกของนายช่วงจึงตกให้แก่นางหมา จำเลย และนางสาวสร้อย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์(น.ส.3) ทะเบียนเล่ม 26 หน้า 159 สารบบเลขที่ 295 ตำบลวังยาง อำเภอ ศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ส่วนวิธีการแบ่งให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ ยก

จำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 โจทก์ถึงแก่ความตาย นางสาวสาลี จันทรศรี ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 7 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายช่วง จันทรศรี ตามคำสั่งศาล ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้จัดการมรดก เมื่อโจทก์ถึงแก่ความตาย สิทธิและหน้าที่ของโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมสิ้นสุดลง หาได้ตกทอดไปยังทายาทของโจทก์ไม่ นางสาวสาลี จันทรศรี เป็นเพียงทายาทของโจทก์เท่านั้นไม่ปรากฏว่านางสาวสาลีเป็นผู้ปกครองที่พิพาทหรือมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินมรดกของนายช่วงแต่อย่างใด นางสาวสาลีย่อมไม่อาจเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ได้ ปัญหาว่า บุคคลที่จะเข้าแทนที่คู่ความผู้มรณะเป็นบุคคลตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 หรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 อนุญาตให้นางสาวสาลีเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์จึงเป็นการไม่ชอบเมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วปัญหาตามฎีกาโจทก์จึงไม่จำต้องวินิจฉัย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยกคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 7 ที่อนุญาตให้นางสาวสาลี จันทรศรี เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ ยกฎีกาโจทก์ ให้ศาล

ขั้นตอนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ก่อน แล้ว
ส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำสั่งและคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-อภิชาติ สุขัคคานนท์-วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของ ข. และเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของ ข. ด้วยโจทก์
ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ขอบังคับให้จำเลยแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทส่วนที่เป็น
ของ ข. ซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของ ข. ให้โจทก์ จึงเป็นการฟ้องทั้งในฐานะที่เป็นผู้
จัดการมรดกและผู้รับมรดก เมื่อโจทก์ถึงแก่ความตายฐานะผู้จัดการมรดกย่อมสิ้นสุด
ลงเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัว แต่ในส่วนที่โจทก์ฟ้องในฐานะเป็นผู้รับมรดกทายาทของ
โจทก์ย่อมขอเข้ารับมรดกความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 42 เมื่อนางสาวสาลิเป็นทายาทของโจทก์ย่อมมีสิทธิเข้าเป็นคู่ความแทนที่
โจทก์ได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงมีคำสั่งอนุญาตให้เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ ซึ่งน่าจะ
จะชอบแล้ว แต่ศาลฎีกาคงจะพิจารณาในแง่ที่ว่า ที่ดินพิพาทส่วนที่โจทก์ฟ้องขอแบ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ ข. ที่ ข. มีสิทธิขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมส่วนของ ข. ได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1363 แต่ ข. ถึงแก่กรรมเสียก่อน โจทก์จึงฟ้องคดี
นี้ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของ ข. เท่านั้น เมื่อระหว่างพิจารณาโจทก์ถึงแก่กรรม
การเป็นผู้จัดการมรดกจึงสิ้นสุดลง จะมีการขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะไม่

ได้แต่ต้องถือว่ากองมรดกของ ช. เป็นโจทก์จะสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความไม่ได้เช่นกัน จึงต้องให้ทายาทของ ช. เข้าเป็นคู่ความแทนที่ ทั้ง ๆ ที่ ช. มิได้เป็นโจทก์ผู้มรณะ เมื่อนางสาวสาลิณีใช้ทายาทของ ช. หรือเป็นผู้ปกครองทรัพย์หรือมีอำนาจในการจัดการทรัพย์มรดกของ ช. จึงเข้าเป็นคู่ความแทนที่ไม่ได้ ไพโรจน์ วายุภาพ